

**Art. 7º** O órgão ou entidade concedente, por intermédio dos agentes de integração, deve contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário.

**Art. 8º** O órgão ou entidade interessada na contratação de estagiário deverá solicitar à entidade encarregada da seleção a publicação no Diário Oficial do Estado de edital de abertura de processo seletivo, no qual, obrigatoriamente, constará:

- I – os requisitos para o exercício da função de estagiário;
- II – quantidade de vagas;
- III – local, horário e prazo para a realização das inscrições, que deverá ser de, no mínimo, 10 (dez) dias úteis;
- IV – local, horário e data para a aplicação da prova escrita;
- V – local, horário e data para a realização da entrevista; e
- VI – o conteúdo programático.

**Parágrafo único.** O órgão ou entidade da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional pode realizar a contratação direta de forma excepcional, desde que não haja cadastro de reserva suficiente para o preenchimento das vagas de estágio, sendo a contratação válida até a realização do próximo processo seletivo, sob fiscalização da Secretaria de Estado de Administração.

**Art. 9º** O processo de seleção de estagiários consistirá na aplicação de prova escrita, que ficará a cargo do agente de integração, e realização de entrevista, que ficará a cargo da Administração.

**Art. 10** A aplicação de prova escrita será de caráter unicamente classificatório.

**Art. 11** Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes das notas obtidas na prova escrita.

**Art. 12** Com base na lista organizada na forma do art. 11 serão convocados para a realização de entrevista os candidatos classificados com as maiores notas até o triplo do número de vagas.

**Parágrafo único.** Os candidatos empatados na última nota de classificação serão admitidos à entrevista, ainda que ultrapassado o limite de vagas previsto.

**Art. 13** A entrevista, de caráter unicamente eliminatório, valerá 10 (dez) pontos, sendo eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 05 (cinco) pontos.

**Art. 14** Na avaliação do candidato na entrevista serão considerados:

- a) o domínio do conhecimento exigido no programa das matérias;
- b) o emprego adequado da linguagem;
- c) a articulação do raciocínio;
- d) a capacidade de argumentação; e
- e) a postura.

**Art. 15** Os candidatos serão considerados aprovados ou não aprovados na entrevista.

**Art. 16** O resultado e a homologação do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado.

**Art. 17** Compete ao dirigente superior do órgão ou entidade concedente homologar o processo seletivo realizado e determinar, a seu critério, obedecida a ordem de classificação, a contratação dos estagiários mediante a lavratura dos respectivos termos de compromisso.

**Art. 18** O processo seletivo terá o prazo de validade improrrogável de 01 (um) ano.

**Art. 19** Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em processo seletivo para contratação de estagiário, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.

**Parágrafo único.** Os candidatos portadores de necessidades especiais concorrerão a todas as vagas, sendo-lhes reservado, no mínimo 10% (dez por cento) do total de vagas.

**Art. 20** A duração do estágio será de 01 (um) ano, prorrogável uma vez por igual período.

**Parágrafo único.** A duração do estágio não poderá exceder 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

**Art. 21** Ao estagiário é assegurado o período de recesso de 30 (trinta) dias, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano.

**§ 1º** Nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, o recesso será concedido de maneira proporcional.

**§ 2º** Os dias de recesso serão concedidos preferencialmente durante as férias escolares, proporcionalmente aos dias já trabalhados, observando-se o interesse e a conveniência da Administração, que poderá expedir instruções normativas complementares sobre a matéria.

**§ 3º** O recesso de que trata este artigo deve ser remunerado.

**Art. 22** O estágio tem carga horária de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas nos horários de funcionamento do órgão ou entidade concedente e compatível com o horário escolar do estagiário.

**§ 1º** É dever da instituição de ensino comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares e acadêmicas, bem como suas posteriores alterações.

**§ 2º** De acordo com o cronograma de avaliação encaminhado pela instituição de ensino, durante o referido período, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.

**§ 3º** É vedado aos órgãos e entidades da administração direta e indireta efetuar a contratação de estagiários com carga horária diversa da prevista no "caput" deste artigo.

**Art. 23** Será concedido bolsa mensal de estágio aos estagiários, cujo valor está definido no Anexo I do presente Decreto.

**§ 1º** Para efeito de cálculo da bolsa mensal será considerada a frequência mensal do estagiário deduzindo-se as faltas não justificadas.

**§ 2º** Suspender-se-á o pagamento da bolsa a partir da data de desligamento do estagiário, qualquer que seja a sua causa.

**§ 3º** Aos estagiários será concedido auxílio transporte na hipótese de estágio não obrigatório.

**§ 4º** A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

**Art. 24** O valor do auxílio transporte está definido no Anexo II do presente Decreto, sendo fixo e igual para todos os estagiários.

**Art. 25** É vedado ao estagiário no exercício de suas funções:

I – retirar, sem prévia autorização, qualquer documento ou objeto do seu local de trabalho;

II – pleitear interesse a órgãos ou entidades estaduais, na qualidade de procurador ou intermediário;

III – receber comissão de qualquer espécie em razão das tarefas que desenvolve;

IV – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência, em razão do cumprimento do estágio;

V – ocupar-se durante a jornada do estágio de atividades estranhas às suas atribuições;

VI – deixar de comparecer ao estágio sem causa justificada;

VII – utilizar materiais ou bens de administração pública para serviços particulares.

**Art. 26** Ocorrerá o desligamento do estagiário:

I – automaticamente ao término do estágio;

II – a qualquer tempo no interesse da Administração;

III – a pedido do estagiário;

IV – em decorrência de descumprimento de qualquer obrigação assumida quando da assinatura do termo de compromisso;

V – pelo não comparecimento sem motivo justificado, por 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados no período de um mês;

VI – pela conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;

VII – por conduta incompatível com a exigida pela Administração;

VIII – em decorrência de desempenho insatisfatório;

IX – por reprovação em quaisquer das disciplinas previstas na grade curricular do curso;

X – por descumprimento de qualquer das vedações contidas no artigo anterior.

**Art. 27** A sistemática de acompanhamento e avaliação do estágio será realizada pelo órgão ou entidade concedente em cooperação com a instituição de ensino.

**§ 1º** A parte concedente indicará funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

**§ 2º** Caberá ao referido funcionário, indicado pela parte concedente, elaborar, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades em duas vias, com vista obrigatória ao estagiário, que se responsabilizará pelo encaminhamento à instituição de ensino e posterior entrega de uma das vias com recibo à Administração;

**§ 3º** Cabe à parte concedente, por ocasião do desligamento do estagiário, entregar à instituição de ensino termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

**Art. 28** O chefe da unidade que receber o estagiário elaborará, ao final do prazo para o estágio, relatório sucinto sobre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e o seu grau de aproveitamento.

**Art. 29** Após a conclusão satisfatória do estágio, o órgão ou entidade concedente encaminhará à instituição de ensino o Termo de Realização do Estágio, observando o modelo a ser estabelecido por Instrução Normativa.

**Art. 30** As despesas com o pagamento de bolsas de estágio, auxílio-transporte e outros eventuais benefícios, onerarão as dotações próprias de cada órgão ou entidade.

**Art. 31** A Secretaria de Estado de Administração, no exercício de sua competência, expedirá as instruções complementares que se fizerem necessárias à aplicação deste Decreto.

**Art. 32** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos somente em relação aos contratos firmados a partir dessa data.

**Art. 33** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.126 de 18 de maio de 2004.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 15 de dezembro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

  
BLAIRO BORGES MAGGI  
Governador do Estado

  
EUMÁRIO ROBERTO NOVACKI  
Secretário Chefe da Casa Civil

  
GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR  
Secretário de Estado de Administração